

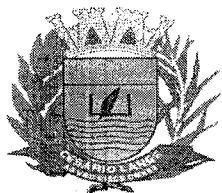
PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-DWYJ-G87D-7Y6A-3ZNS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE 2024



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 6-DWYJ-G87D-7Y6A-3ZNS

**IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DO PODER
EXECUTIVO DURANTE O PERÍODO EM EXAME:**

Ronaldo Pais de Camargo

Prefeito em exercício em 2024

Prefeito em exercício

Ramiro de Campos

PERÍODO:

3º QUADRIMESTRE DE 2024

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:

Adriano Pais de Camargo

Adriano Pais de Camargo

Encarregado Controle Interno

197.280.118-06

Cesário Lange, 5 de abril de 2024.



INTRODUÇÃO

O controle Interno acha-se previsto nas seguintes legislações:

Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal,
Art. 150 da Constituição do Estado de São Paulo,
Art. 54 e art. 59 da Lei 101/2000
Art. 75 a 80 da Lei 4.320/64
Art. 15, 25, 26 e 38 Lei 709/93,
Art. 67 a 69 da Instrução Nº 01/2024 do TCE-SP
Lei Municipal 1538/15,

De acordo com as normas legais, instituídas para o Controle Interno, apresenta-se o Relatório de Controle Interno referente ao 3º (terceiro) quadrimestre de 2024, contendo informações na gestão orçamentária e financeira abordando os itens a seguir:

Relatórios

- 01 – Execução Orçamentária
- 02 – Execução Financeira
- 03 – Pessoal
- 04 – Educação
- 05 – FUNDEB
- 06– Saúde
- 07 – Licitações
- 08 – Obras em Andamento
- 09- Transferências para o 3º Setor
- 10- Transparência
- 11- Pagamento de Horas Extras
- 12- Controle de Frequência – Ponto



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

- 13- Diárias e Adiantamentos
- 14- Almoxarifado
- 15- Frota
- 16- Alertas do Tribunal de Contas de São Paulo
- 17- Relatórios bimestrais encaminhados ao Chefe do Poder Executivo





Síntese do Apurado

ITENS	MÍNIMO	MÁXIMO	STATUS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Rec. Arrecada x Desp. Empenhada) – Déficit	-	-	DESFAVORÁVEL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIMITE 95 % ARTIGO. 167-A da CF.	-	95%	92,55 %
	-		FAVORÁVEL
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO	-	-	FAVORÁVEL
DESPESA COM PESSOAL	-	54%	41,09%
Apuração do Cumprimento ou não do art. 21, IV, a da LRF (aumento com despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo)			DESFAVORÁVEL
ENSINO – APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	25%	-	25,79%
ENSINO – FUNDEB RECURSOS APLICADOS	100%	-	100%
ENSINO – FUNDEB APLICAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	70%	-	89,58%
SAÚDE – APLICAÇÃO RECURSOS NA SAÚDE (LIMITE MÍNIMO 15%)	15%	-	34,23%
LICITAÇÕES			REGULAR
EXECUÇÃO OBRAS ATÉ 3º QUADRIMESTRE (ORÇAMENTÁRIA)	-	-	FAVORÁVEL COM RESSALVA
TRANSFERÊNCIA AO TERCEIRO SETOR	-	-	FAVORÁVEL COM RESSALVA
TRANSPARÊNCIA	-	-	REGULAR
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS	-	-	FAVORÁVEL COM RESSALVA
DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS	-	-	FAVORÁVEL COM RESSALVA
ALMOXARIFADO			FAVORÁVEL COM RESSALVA
ALERTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO	-	-	REGULAR



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**



CONCLUSÃO

1- Atendimento às Notificações e Recomendações do Controle Interno

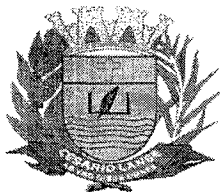
Notificação	Data da Notificação	Autoridade/Servidor	Atendimento
Atendimento ao art. 42 da LRF	27/11/2024	Secretário da Fazenda	Não ofereceu resposta/justificativa
Processo Administrativo 1592/1/2023 Horas extras da Garagem	27/11/2024	Secretário de Obras	Não ofereceu resposta/justificativa
Recomendação sobre Fluxo de pagamento de horas extras	Relatórios bimestrais	Secretário de Obras	Não atendida
Recomendação sobre adoção do Controle de Frotas	Relatórios bimestrais	Todas	Não atendida
Almoxarifado controle de estoque dos pneus	1/10/2024	Responsável pelo Almoxarifado	Não atendida

As demais notificações expedidas pelo Controle Interno foram atendidas.

2- Análise do artigo 167-A DA CF/1988

Nota Conclusiva do Controlador:

O resultado apurado no período em exame está em conformidade com o limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 (95%).



Todavia, em observância ao §1º do referido artigo, como a despesa corrente superou 85% da receita corrente, recomenda-se aos responsáveis para que adote as medidas cabíveis, no todo ou em parte, para contenção das despesas.

3- Diárias dos Motoristas

Nota Conclusiva do Controlador:

Recomendação

Recomenda-se que a Administração reencaminhe Projeto de Lei ao Legislativo no próximo exercício, tendo em vista que em 2022 o Projeto de Lei nº 29/2022 com o fim da implantação do cartão de despesa para os motoristas, foi rejeitado pela Casa Legislativa no dia 19 de maio do mesmo ano.

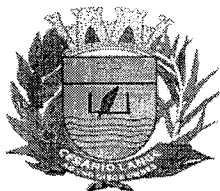
4- Repasses ao Terceiro Setor

Nota Conclusiva do Controlador:

Recomenda-se o ajuizamento de Ação Judicial para a cobrança do Centro de Assistência de Capão Bonito para a cobrança dos valores glosados, saldo remanescente de 2023 e encargos trabalhistas dos colaboradores não recolhidos.

Os valores detalhados encontram-se no item 9.2 do presente Relatório.





5- Almoxarifado Pneus/ Frota Municipal

Nota Conclusiva do Controlador:

Visando a transparência com o gasto público, a eficiência e economicidade e um controle mais efetivo, recomenda-se a contratação do **Controle de Frotas** para que os reparos nos veículos da frota municipal sejam otimizados, atendendo o princípio da economicidade dos gastos públicos.

6- Pagamento de Horas extras

Nota Conclusiva do Controlador:

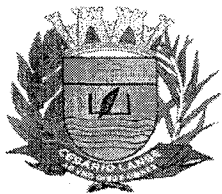
- a) Recomenda-se a cessação de pagamento de horas extras pagas com habitualidade, com destaque na Garagem Municipal, devendo somente ser pagas as horas extraordinárias dentro dos limites previsto em lei.

Destacando-se a **Garagem Municipal**, verificou-se que o gasto com o pagamento de horas extras em 2024 foi responsável **por mais de 63% do total pago pelo município**, perfazendo o valor de R\$ 609.883,49.

- b) Reitera-se a recomendação de seguir **o fluxo para o pagamento das horas extraordinárias**.

Notificações/ Recomendações expedidas:

Notificação	Data da Notificação	Autoridade/Servidor	Atendimento
Processo Administrativo 1592/1/2023 Horas extras da Garagem	27/11/2024	Secretário de Obras	Não ofereceu resposta/justificativa
Recomendação sobre Fluxo de pagamento de horas extras	Relatórios bimestrais	Secretário de Obras	Não atendida



7- Controle de Frequência – Registro do Ponto

O Controle Interno vem fazendo acompanhamento na frequência dos funcionários do município, tendo detectado problemas crônicos na Garagem Municipal, no que se refere à marcação de ponto, gerando a Recomendação de inauguração de **Processo Administrativo nº 1982/1/2024** para a apuração e correção dos problemas detectados.

Nota Conclusiva do Controlador:

Recomenda-se que os superiores hierárquicos da Garagem Municipal, setor com distorções recorrentes na marcação do ponto por parte dos funcionários, exerçam de fato o Poder Hierárquico, fiscalizando e alertando os funcionários que não marcarem corretamente o ponto e, caso necessário, apliquem as sanções previstas na Lei 128/2024.

8- Obras em atraso – Cozinha Piloto – Ausência de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra por parte do Município.

Recomenda-se que o Gestor do Contrato e a fiscal atuem de maneira mais eficaz no acompanhamento das obras do município, em especial na conclusão da obra em questão, cuja obra foi iniciada em 22/06/2021 e até o momento não houve a expedição do Termo de Recebimento Definitivo.



Notificações/ Recomendações expedidas:

Notificação/Recomendação	Data da Notificação	Autoridade/Servidor	Atendimento
Cozinha Piloto – ausência de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.	19/11/2024	Secretário de Obras	Ofereceu justificativa.

9- Apuração do Cumprimento ou não do art. 21, IV, a da LRF (aumento com despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo)

Nota Conclusiva do Controlador:

A despesa com pessoal no encerramento do mês 6/2024, calculada na forma do art. 18, par. 2º da LRF, importou em **40,4963 %**, sendo este o percentual a ser observado nos meses seguintes para fins de verificação do atendimento ao disposto no art. 21, IV, a da LRF.

Dessa maneira, o Município foi notificado para esclarecer/justificar o não cumprimento dos limites legais nos meses de setembro, novembro e dezembro.

Notificações/ Recomendações expedidas:

Notificação	Data da Notificação	Autoridade/Servidor	Atendimento
Atendimento ao art. 42 da LRF	27/11/2024	Secretário da Fazenda	Não ofereceu resposta/justificativa



Relatórios

01 - Execução Orçamentária

A Lei Municipal nº 2001, de 20/12/2023, que aprovou o orçamento, estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de CESARIO LANGE em R\$ 99.652.100,00.

A tabela I confronta a evolução de duas variáveis da execução orçamentária: receita prevista e receita arrecadada (por blocos corrente e capital, e fonte de recurso).

Tabela I - Receita Prevista x Receita Arrecadada por Fonte de Recurso e Categoria da Receita

Classificação da Receita	Receita Prevista / Programada	Receita Arrecadada	Excesso de Arrecadação
1 - TESOURO			
Receita Corrente	60.781.450,00	68.363.471,98	7.582.021,98
SUB TOTAL	60.781.450,00	68.363.471,98	7.582.021,98
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Receita Corrente	26.199.500,00	31.469.828,76	5.270.328,76
Receita de Capital	100.000,00	150.000,00	50.000,00
SUB TOTAL	26.299.500,00	31.619.828,76	5.320.328,76
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Receita Corrente	9.449.150,00	9.518.590,88	69.440,88
Receita de Capital	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUB TOTAL	9.549.150,00	9.518.590,88	-30.559,12
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Receita Corrente	22.000,00	1.295,69	-20.704,31
SUB TOTAL	22.000,00	1.295,69	-20.704,31
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Receita Corrente	0,00	20.143,20	20.143,20
Receita de Capital	3.000.000,00	3.060.975,85	60.975,85
SUB TOTAL	3.000.000,00	3.081.119,05	81.119,05
TOTAL	99.652.100,00	112.584.306,36	12.932.206,36

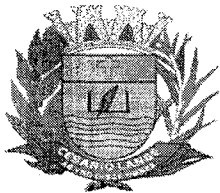


Tabela I - Receita Prevista x Receita Arrecadada por Fonte de Recurso e Categoria da Receita

Da análise do comportamento das receitas por fonte de recurso, constatamos uma situação desfavorável em relação à (s) fonte (s) de recurso

(s) 5, 6, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo aos responsáveis o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, a Municipalidade encontra-se ao alcance dos alertas do TCESP, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

Nesse caso, necessário a observância do disposto no art.9º da mencionada Lei que determina contingenciamento da despesa quando a realização da receita comprometer as metas fiscais avençadas em Anexo da LDO, ou seja, arrecadação abaixo do esperado legitima a restrição em comento na mesma proporção da queda dos ingressos de caixa.

Em relação às demais fontes de recursos 1, 2, 7 constatamos tendência positiva de excesso de entradas uma vez que a arrecadação está além das metas de previsão. Apenas segue recomendação no sentido da cautela que há de ser tomada com os créditos adicionais aberto por tendência de excesso de arrecadação (art. 43, § 3º, da Lei nº. 4.320). Caso reste frustrada a tendência positiva, o contingenciamento dar-se á em cumprimento ao dispositivo no art. 9º da LRF.



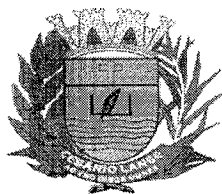
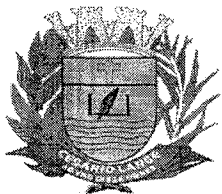


Tabela II- Relação Receita Arrecadada x Despesa Empenhada (Gestão Orçamentária por Fonte de Recurso)

Classificação da Despesa	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Resultado Orçamentário (Empenhado)	% Emp.	Resultado Orçamentário (Liquidado)	% Liq.
1 - TESOURO							
Despesa Corrente	67.558.266,88	61.698.813,95	61.446.024,58	6.664.658,03	9,75	6.917.447,40	10,12
Despesa de Capital	8.723.533,12	7.311.746,17	5.576.667,32	-7.311.746,17	0,00	-5.576.667,32	0,00
Trans. Fin. a Câm.	0,00	2.997.000,00	2.997.000,00	-2.997.000,00	0,00	-2.997.000,00	0,00
SUB TOTAL	76.281.800,00	72.007.560,12	70.019.691,90	-3.644.088,14	9,75	-1.656.219,92	10,12
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
Despesa Corrente	31.387.523,48	30.470.429,15	30.429.010,21	999.399,61	3,18	1.040.818,55	3,31
Despesa de Capital	2.565.462,49	1.895.124,84	1.277.276,00	-1.745.124,84	-1.163,42	-1.127.276,00	-751,52
SUB TOTAL	33.952.985,97	32.365.553,99	31.706.286,21	-745.725,23	-1.160,24	-86.457,45	-748,21
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
Despesa Corrente	9.282.564,75	7.070.856,08	7.013.343,34	2.447.734,80	25,72	2.505.247,54	26,32
Despesa de Capital	3.090.244,00	797.420,22	546.720,22	-797.420,22	0,00	-546.720,22	0,00
SUB TOTAL	12.372.808,75	7.868.276,30	7.560.063,56	1.650.314,58	25,72	1.958.527,32	26,32
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
Despesa Corrente	22.000,00	0,00	0,00	1.295,69	100,00	1.295,69	100,00
SUB TOTAL	22.000,00	0,00	0,00	1.295,69	100,00	1.295,69	100,00
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	20.143,20	100,00	20.143,20	100,00
Despesa de Capital	3.000.000,00	2.999.999,98	2.999.999,98	60.975,87	1,99	60.975,87	1,99
SUB TOTAL	3.000.000,00	2.999.999,98	2.999.999,98	81.119,07	101,99	81.119,07	101,99
TOTAL	125.629.594,72	115.241.390,39	112.286.041,65	-2.657.084,03	-922,78	298.264,71	-509,78

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas em comparação às despesas empenhadas e liquidadas constatamos um resultado Orçamentário SUPERAVITÁRIO atinente às despesas financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 5, 6, 7.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas em comparação às despesas empenhadas constatamos um Resultado Orçamentário DEFICITÁRIO. Em relação às despesas liquidadas, na mesma comparação sobre a arrecadação total, o resultado é SUPERAVITÁRIO.

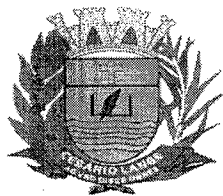


PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

Tabela III - Acompanhamento da Execução Orçamentária (Resultado Orçamentário)

Evento	Valor (R\$)
(+) Receita Arrecadada	112.584.390,39
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Receitas que, de fato, não ingressaram no Caixa, mesmo que líquida e certa a entrada no ano seguinte	0,00
(-) Despesa Empenhada	112.244.390,39
(-) Transferências Financeiras a Câmaras de Vereadores, Autarquias, Fundações e Estatais dependentes	2.997.000,00
(-) Despesa de pessoal incorrida no ano analisado, mas somente empenhada no exercício seguinte (ex. folha	0,00
(=) Resultado da Execução Orçamentária (Superávit ou Déficit)	-2.657.084,03

Constatamos na data em exame, de acordo com o apurado na Tabela III, existência de DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no montante de R\$-2.657.084,03 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e oitenta e quatro reais e três centavos).



1.1 - Análise do Artigo 167-A DA CF/1988

O resultado apurado no período em exame está em conformidade com o limite previsto no artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 (95%).

Período	Receita Corrente Líquida (Prefeitura e Demais Órgãos)	Despesa Corrente Líquida (Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos)	%
Janeiro	96.510.188,09	89.955.482,06	93,21
Fevereiro	98.114.616,54	89.575.523,63	91,30
Março	99.073.238,22	87.966.773,21	88,79
Abril	101.387.707,23	89.959.722,99	88,73
Maior	101.988.406,56	90.825.750,71	89,05
Junho	104.233.780,91	91.312.382,27	87,60
Julho	107.285.234,42	92.764.969,23	86,47
Agosto	107.615.545,36	93.206.082,73	86,61
Setembro	107.269.068,83	96.048.841,57	89,54
Outubro	109.111.974,65	97.802.671,66	89,64
Novembro	107.197.088,44	99.552.373,88	92,87
Dezembro	109.373.330,51	101.220.368,07	92,55

Todavia, em observância ao §1º do referido artigo, como a despesa corrente superou 85% da receita corrente, recomenda-se aos responsáveis para que adote as medidas cabíveis, no todo ou em parte, para contenção das despesas.

O Controle Interno tem realizado aferições bimestrais e gerado relatório para o chefe do Executivo sobre a evolução do índice, de acordo com a previsão constitucional:

Art. 167-A

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



2 - Execução Financeira

A Tabela I demonstra a situação financeira da Entidade e especifica a suficiência ou insuficiência dos recursos por fonte de recurso em face dos compromissos a pagar.

Tabela I - Disponibilidade Financeira por Fonte de Recurso

Fte. Rec	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I+II)	Deduções		Disponib. Financeiras Liquidadas (VI=III-IV-V)	Inscr. RP Não Proc. (X)	Inscr. RP Proc. (XI)	Sufic. / Insufic. Financeira (XI = VI-X)
				R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)				
	11.014.855,97	878.185,58	11.893.041,55	76.793,66	0,00	11.816.247,89	0,00	0,00	11.816.247,89
1	6.745.972,05	531.495,58	7.277.467,63	12.401,40	0,00	7.265.066,23	0,00	0,00	7.265.066,23
2	1.520.622,45	70.141,24	1.590.763,69	0,00	0,00	1.590.763,69	0,00	0,00	1.590.763,69
5	2.719.334,51	276.548,76	2.995.883,27	64.392,26	0,00	2.931.491,01	0,00	0,00	2.931.491,01
7	28.926,96	0,00	28.926,96	0,00	0,00	28.926,96	0,00	0,00	28.926,96

Da análise no período, verifica-se que a entidade possui situação financeira favorável nas fontes de recursos 1 (Tesouro), 2 (Transferências e Convênios Estaduais Vinculados), 5 (Transferências e Convênios Federais Vinculados), 7 (Operações de Crédito).

Conclui-se nesse caso que a disponibilidade são suficientes para fazer frente às despesas realizadas.



Tabela II- Execução Financeira

Resultado Financeiro	Valores (R\$)	%
Disponibilidade Financeira	11.893.041,55	
(-) Despesas a Pagar - Liquidadas do Exercício	0,00	
(=) Superávit / Déficit pela Despesa Liquidada	11.893.041,55	100,00
(-) Despesas a Pagar e RP - Liquidadas e Não Liquidadas	76.793,66	
(=) Superávit / Déficit pela Despesa Total	11.816.247,89	99,35

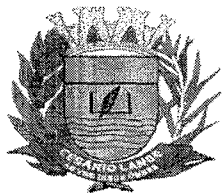
Da análise conclui-se que o resultado financeiro é SUPERAVITÁRIO, demonstrando que a Entidade possui suficiente disponibilidade financeira para arcar com as despesas liquidadas e pendentes de pagamento.

Em outra análise, ao comparar a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro **SUPERAVITÁRIO**.

3 - DESPESAS DE PESSOAL (Art. 20, inc. III, alínea "b" da LRF)

Período	RCL	Despesa Pessoal	%
Janeiro	9.831.279,10	1.404.769,11	42,44
Fevereiro	9.444.979,98	3.442.852,85	42,13
Março	9.210.089,92	3.342.878,08	41,81
Abril	8.668.470,10	3.729.047,35	41,38
Maio	8.903.579,66	3.498.732,27	41,24
Junho	9.093.780,59	3.618.351,48	40,50
Julho	10.533.965,61	3.559.644,01	40,41
Agosto	7.736.652,20	3.499.690,49	39,98
Setembro	7.463.826,91	3.533.770,33	40,96
Outubro	8.713.749,17	3.562.129,32	40,14
Novembro	7.906.876,30	3.576.839,79	41,21
Dezembro	11.539.432,97	7.990.330,49	41,09
Total	109.054.012,62	44.809.405,26	41,09
Limite Máximo (54%)	6.231.293,80		
Limite Prudencial 95% - (§ único, Art. 22 LRF)	5.923.489,46		
Limite de Alerta 90% - (inc. II, § 1º, Art. 59 LRF)	5.611.726,86		





O percentual apurado no quadro comparativo dos limites da LRF não excedeu a margem de 90% previsto no par. 1º, inc. II, do art. 59, da Lei Complementar 101, de 04/5/2000. Desse modo, a Municipalidade, não se encontra ao alcance da emissão de alertas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nem tão pouco está sujeita as vedações impostas pelos incisos I a V do artigo 22 da Lei Complementar 101, de 04/5/2000.

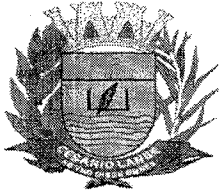
3.1 Demonstrativo da Apuração do Cumprimento ou não do art. 21, IV, a da Lei de Responsabilidade Fiscal (aumento com despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo)

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

A despesa com pessoal no encerramento do mês 6/2024, calculada na forma do art. 18, par. 2º da LRF, importou em **40,4963 %**, sendo este o percentual a ser observado nos meses seguintes para fins de verificação do atendimento ao disposto no art. 21, IV, a da LRF.

Julho	10.533.965,61	3.559.644,01	40,41
Agosto	7.736.652,20	3.499.690,49	39,98
Setembro	7.463.826,91	3.533.770,33	40,96
Outubro	8.713.749,17	3.562.129,32	40,14
Novembro	7.906.876,30	3.576.839,79	41,21
Dezembro	11.539.432,97	7.990.330,49	41,09





NOTIFICAÇÃO

Cesário Lange, 27 de novembro de 2024

Plano de Atividades – Controle Interno - Quadro I - Atividades de Monitoramento

Prezado Sr. Secretário da Fazenda

De acordo com a Lei 1538/2015 que instituiu o Controle Interno no Município de Cesário Lange, em seu artigo 9, inciso III, o sistema de Controle Interno tem a finalidade de auxiliar a administração municipal na prevenção, identificação e saneamento de erros, fraudes, abusos, malversação, desvios, perdas e desperdícios, evitando sua recorrência.

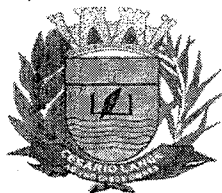
Dessa maneira solicito abaixo as informações/justificativas para fins de inclusão no Relatório do Controle Interno do 3º quadrimestre e posterior remessa ao Tribunal de Contas de São Paulo:

- Quais as medidas tomadas para o cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de não ultrapassar o índice de 40,4963% (mês de junho de 2024), objeto de alerta pelo Tribunal de Contas em setembro do corrente ano.

RESPOSTA

Não foi oferecida resposta no prazo determinado.





4 - EDUCAÇÃO

A Tabela I - apresenta a arrecadação das receitas de impostos e transferências constitucionais que compõem o índice de 25% nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica

Receita e Transferências	73.038.614,20
Aplicação Mínima (25%)	18.259.653,55

Despesas com Ensino	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Ensino Fundamental	6.947.835,50	9,51	6.922.702,50	9,48	6.922.702,50	9,48
Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	426.319,12	0,58	426.319,12	0,58	426.319,12	0,58
Educação Infantil - Pré-Escola	573.477,50	0,79	573.477,50	0,79	573.477,50	0,79
Retenções ao FUNDEB	10.914.673,16	14,94	10.914.673,16	14,94	10.914.673,16	14,94
Total	18.862.305,28	25,82	18.837.172,28	25,79	18.837.172,28	25,79

Da análise, verifica-se com base na Despesa Liquidada, que o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Tabela II- Receitas de Impostos e transferências além das deduções ao Fundeb e os valores a transferir para conta vinculada do Ensino

Impostos e Transferências	Último Decêndio Fechado (20/12/2024)	Valor até o Período
Receita de Impostos (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	14.513.818,22	15.763.471,73
Transferências (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	49.201.957,35	52.348.387,93
Transferências (IPVA / ITR)	4.822.865,93	4.926.754,54
Deduções FUNDEB	-10.264.609,38	-10.914.673,16
Arrecadação Total	58.274.032,12	62.123.941,04
Valor a transferir 25% (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	3.628.454,56	3.940.867,93
Valor a transferir 5% (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	3.000.452,72	3.157.774,28
Valor a transferir 5% (IPVA / ITR)	241.143,72	246.338,18
Valor Total a Transferir	6.870.051,00	7.344.980,39

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

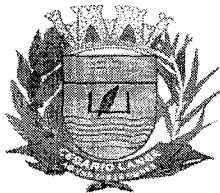
Auferimos que o total de transferências na (s) conta (s) bancária (s) (Conta Interno 3995: BB EDUCAÇÃO 25% - 6876 - BANCO DO BRASIL

S.A.) até o período em análise, foi de R\$ 9.788.459,70 (nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), atendendo a determinação do § 5º, art. 69, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que dispõe:

"§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:

- I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;*
- II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;*
- III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente".*





5- FUNDEB

Tabela I- Recursos Recebidos x Aplicação no fundo de Educação Básica

Total da Receita	26.162.614,37
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	18.313.830,06
Aplicação Mínima (90%) - Recursos Recebidos	23.546.352,93

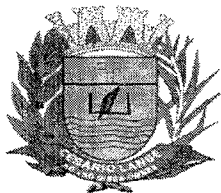
Despesas com FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Profissionais da Educação*	23.435.430,40	89,58	23.435.430,40	89,58	23.435.430,40	89,58
Outras e VAAR	2.727.183,97		2.727.183,97		2.727.183,97	
TOTAL**	26.162.614,37	100,00	26.162.614,37	100,00	26.162.614,37	100,00

I- Da Despesa Empenhada

Da abordagem, nota-se que o total da despesa empenhada ocorreu no mesmo patamar dos recursos arrecadados.

II- Da Aplicação mínima dos profissionais do Magistério (70%)

No que tange a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos Profissionais do Magistério (70%), verifica-se que restou atendido o cumprimento do art. 26 do mencionado dispositivo.



6 - SAÚDE

A Tabela I demonstra os recursos arrecadados provenientes das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais que compõem o índice de 15%, nos termos do inc. III, art. 77, ADCT, e a destinação destes recursos.

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Tabela I - Recursos e Aplicação destinados à Saúde

Receita e Transferências de Impostos	70.336.843,54
Aplicação Mínima (15%)	10.550.526,53

Despesas com Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	24.137.414,72	34,32	24.076.470,84	34,23	24.076.470,84	3

Com base na despesa liquidada e paga, o município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal.





7 - LICITAÇÕES

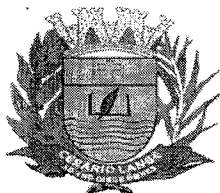
Seguem as informações das despesas realizadas com licitação, dispensa ou outros não aplicáveis, com base na despesa empenhada, liquidada e paga até 31 dezembro de 2024.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
Concorrência	13.743.050,86	12,24	12.070.499,37	11,04	12.070.499,37	11,04
Tomada de Preço	576.395,52	0,51	576.395,52	0,53	576.395,52	0,53
Dispensa	30.912.149,21	27,54	30.803.275,72	28,19	30.803.275,72	28,19
Inexigibilidade	1.707.604,42	1,52	1.707.604,42	1,56	1.707.604,42	1,56
Pregão	15.129.839,14	13,48	13.955.915,38	12,77	13.955.915,38	12,77
Outros/Não Aplicável	50.175.351,24	44,70	50.175.351,24	45,91	50.175.351,24	45,91
TOTAL	112.244.390,39	100%	109.289.041,65	100%	109.289.041,65	100%

8- OBRAS

8.1 Obras fiscalizadas pelo Controle Interno

Descrição	Fornecedor	Data Início	Previsão Término	Processo
Construção do Prédio da Secretaria de Educação	V. Rocha	8/11/2021	julho/2024	843/2023
Construção da Nova Sede da Prefeitura Municipal	Mude	6/6/2023	junho/2025	89/2023
Reforma da UBS "Lázaro Mendes Castanho"	J & Alves	7/7/2023	julho/2024	277/2023
Ampliação UBS Torninos	Dellazari e Borlina	9/12/2022	dez/2023	1220/2022
Reforma do Terminal Rodoviário de Cesário Lange	Paradigma	23/5/2024	23/5/2025	88/2024



8.2 – Cozinha Piloto – Ausência do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, por parte do Município

Foi expedida Notificação em 19 de novembro de 2024 pelo Controle Interno ao Gestor do Contrato e à fiscal da obra do município, solicitando informações sobre:

- a) ausência do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.
- b) as providências tomadas pela empresa sobre a finalização dos serviços;
- c) as fiscalizações realizadas na obra pelo gestor e fiscal após o término do prazo de 30 dias da Notificação expedida pelo Município à empresa G.R.D. Projetos e Construções LTDA ME em 18 de outubro de 2024.

RESPOSTA

Em resposta foi informado que: "a empresa esteve nos dias 5/11, 06/11 e 02/12, onde realizou alguns dos reparos solicitado, mas não foram resolvidos todos, impedindo o funcionamento adequado da Cozinha Piloto.

8.3– Em anexo, segue o relatório com registro fotográfico das fiscalizações in loco realizadas pelo Controle Interno referentes às fiscalizações dos dias 19 de setembro e 7 de novembro.



8.4- Fiscalização *in loco* pelo Controle Interno

As seguintes obras foram fiscalizadas *in loco* pelo Controle interno:

Construção da Nova Sede da Prefeitura Municipal

19/9/2024	9h e 30 m
7/11/2024	14h

Reforma do Terminal Rodoviário de Cesário Lange

19/9/2024	10h e 30 m
7/11/2024	15h

Construção da Secretaria de Educação

19/9/2024	11h e 30 m
7/11/2024	15h e 30 m

Reforma da UBS do Bairro Torninos

19/9/2024	11h e 30 m
-----------	------------



9 - TRANSFERÊNCIA AO TERCEIRO SETOR

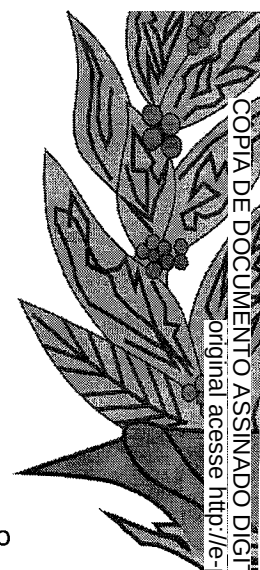
O município iniciou o fluxo para o procedimento de prestações de Contas do Terceiro Setor, de maneira que as prestações de contas das entidades que mantêm Convênio/Termo de Colaboração com o município passam primeiramente pela análise do gestor da parceria, logo após é analisado pelo Setor Contábil do município e finalmente é encaminhado para a apreciação do Controle Interno.

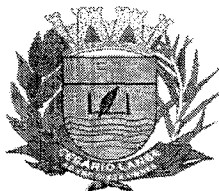
No quadro abaixo seguem os valores repassados às entidades do Terceiro Setor (Organizações da Sociedade Civil) que o Município tem firmado Termo de Colaboração ou Convênio.

O objetivo é apenas levantar os valores, acompanhando a execução financeira, verificando para quais entidades foram realizados os repasses pelo município.

Tendo em vista a rescisão do Termo de Colaboração, que o município mantinha com o Centro de Assistência de Capão Bonito que era responsável pelo Abrigo do município, foi firmado novo Termo de Colaboração com a **Associação Criança Feliz de Sorocaba** em 03 de junho de 2024.

DISCRIMINAÇÃO	Pago
APAE-A. PAIS/AMIGOS DOS EXEPCIONAIS CL	944.731,96
BENEFICENCIA HOSPITALAR DE C. LANGE	10.279.740,00
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA	370.014,12
TOTAL	7.439.890,44



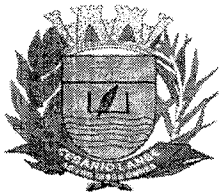


9.1 Notificações referentes ao Terceiro Setor no terceiro quadrimestre

Entidade	Data	Assunto
APAE	18/9/2024	a) Inserção nas Notas Fiscais de Compras/Serviços o número do Termo de Colaboração. b) correção de prestação de contas;
BHCL	12/11/2024	Notificações referentes à determinação do Tribunal de Contas (fiscalização in loco em 8/11/2024)
BHCL	9/12/2024	Recomendação ao Chefe do Executivo para oficializar a entidade para que proceda à devolução do saldo remanescente do exercício de 2024 dos Convênios 1 e 2.
Associação Criança Feliz	3/9/2024	a) Inserção nas Notas Fiscais de Compras/Serviços o número do Termo de Colaboração.
Associação Criança Feliz	5/11/2024	Correção da Prestação de Contas
Associação Criança Feliz	27/11/2024	Correção da Prestação de Contas

9.2- Centro de Assistência de Capão Bonito

Tendo em vista a rescisão do Termo de Colaboração que o município mantinha com o Centro de Assistência de Capão Bonito que era responsável pelo Abrigo do município, e, como não houve a devolução do valor glosado de **R\$ 65.406,23**, tampouco o saldo remanescente do exercício de 2023 no valor de **R\$ 14.838,62**, que foram objeto de **Tomada de Conta Especial**, **Recomenda-se** o ajuizamento de Ação Judicial em face do Centro de Assistência de Capão Bonito para a cobrança dos valores glosados, do saldo remanescente do exercício de 2023 e dos encargos trabalhistas dos colaboradores não recolhidos.

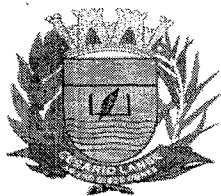


Total Glosado	R\$ 65.406,23
Saldo Remanescente do exercício de 2023	14.838,62
Encargos Trabalhistas	Valor a ser levantado pelo setor de Contabilidade.
Total	R\$ 80.244,85

10- TRANSPARÊNCIA

O Controle Interno verificou que o Município está cumprindo o que pede a Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência Fiscal. O Portal da Transparência Municipal passa por constantes verificações e atualizações.

Os departamentos SIC e Ouvidoria estão atuantes. O setor de Ouvidoria exerce a função de canal entre a população e a Administração Municipal, recebendo as solicitações e direcionando aos departamentos responsáveis, produzindo relatórios mensais e anuais.



11- PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

Plano de Atividades Anual – 2024- Quadro III – Atividades de Auditoria Folha de Pagamento- Pagamento de horas extras

O Controle Interno vem fazendo acompanhamento mensal nos pagamentos de horas extras a fim de verificar a evolução dos valores no decorrer do ano e para um controle mais efetivo. Encontra-se aberto o **Processo Administrativo nº 1592/2023** com o fim de apurar eventuais irregularidades no pagamento das horas extras. No decorrer do exercício de 2024 foram expedidas Notificações e Recomendações sobre o pagamento de horas extras.

Notificação expedida em 27 de novembro de 2024 ao Secretário de Obras e Infraestrutura sobre as providências tomadas.

RESPOSTA

Não foi oferecida resposta no prazo determinado.



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**



HORAS EXTRAS – EVOLUÇÃO MENSAL- Ano- 2024

	SETOR	SETOR	SETOR	SETOR	SETOR
MÊS	GERAL	GARAGEM	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TRÂNSITO
JANEIRO	R\$ 69.989,02	R\$ 45.926,91	R\$ 4.058,57	R\$ 17.092,84	R\$ 1.403,39
FEVEREIRO	R\$ 55.018,40	34.182,47	R\$ 4.051,58	R\$ 15.066,59	R\$ 624,29
MARÇO	R\$ 63.521,26	R\$ 41.574,56	R\$ 9.174,86	R\$ 8.338,01	R\$ 160,67
ABRIL	R\$ 85.047,13	R\$ 56.751,41	R\$ 8.183,41	R\$ 15.269,42	R\$ 287,60
MAIO	R\$ 145.329,09	R\$ 92.444,09	R\$ 11.091,31	R\$ 29.351,7	R\$ 914,44
JUNHO	132.326,60	R\$ 88.365,3	R\$ 9681,11	R\$ 18.633,95	R\$ 0
JULHO	123.054,87	R\$ 86.730,61	7.380,65	R\$ 19.579,76	R\$ 0
AGOSTO	108.025,47	74.540,11	8.503,95	17.297,45	0
SETEMBRO	84.102,14	46.079,86	9.474,80	20.911,76	0
OUTUBRO	92.008,34	43.288,17	15.764,81	20.714,87	0
NOVEMBRO	0	0	0	0	0
DEZEMBRO	0	0	0	0	0
TOTAL	R\$ 958.422,32	609.883,49	87.365,05	182.256,35	R\$ 3.309,39

[Handwritten signature]



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

11.1 - Notificações expedidas no terceiro quadrimestre

NOTIFICAÇÃO

CONTROLE INTERNO

Plano de Atividades – Controle Interno - Quadro III – Detalhamento das Atividades de Auditoria
– Folha de Pagamento – Hora Extra

Processo Administrativo: 1592/1/2023

Setor: Garagem Municipal

Prezado Sr. Secretário de Obras Infraestrutura Robson Merlin

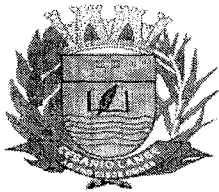
Prezado Sr. Maruild Alves de Almeida

Prezado Sr. Donizete Ramos

Cesário Lange, 29 de agosto de 2024

- 1- Considerando o aumento expressivo de pagamento de horas extras nesse setor, e ainda, que foram contratados mais de 10 novos funcionários para trabalharem na garagem municipal, não há explicação plausível para a continuidade de pagamento do número exorbitante de horas extras naquele setor;
- 2- Em análise nos registros de ponto e hora extra constatou-se que até mesmo funcionários em estágio probatório que ingressaram no último concurso estão extrapolando os limites legais de trabalho extraordinário e ainda não marcando corretamente o ponto (ausência de registro de entrada e saída);





3- Visando resguardar o município de eventuais demandas trabalhistas, tendo em vista os funcionários estarem perfazendo as horas extras com autorização dos superiores, é importante que doravante sejam observadas as recomendações abaixo:

4- A partir desta data, as horas extras deverão obedecer aos limites legais, máximo de duas horas por dia e 40 horas mensais;

5- As autorizações deverão ser enviadas para o setor de Recursos Humanos entre os dias 16 a 20 de cada mês impreterivelmente; Após esta data o Setor de Recursos Humanos não deverá efetuar o pagamento.

Obs: Para o mês de dezembro o setor de RH emitirá calendário específico;

6- As horas extras deverão estar expressamente autorizadas NOME POR EXTENSO E ASSINATURA e com as justificativas; Autorizações sem a assinatura do secretário da pasta não deverão ser pagas, sob pena de responsabilidade dos chefes imediatos;

7- Coleta de lixo – Os superiores hierárquicos responsáveis deverão encaminhar para o setor de Recursos Humanos um planejamento para a escala dos funcionários de maneira que se atenda ao limite legal de pagamento de horas extras, com cópia para o Controle Interno;

Prazo: 5 dias úteis;

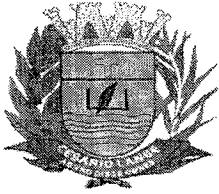
Caso não haja atendimento no prazo, o expediente será remetido ao Tribunal de Contas para a apuração da responsabilidade dos funcionários e dos superiores hierárquicos;

8- Aplicação de **advertência escrita** aos funcionários **Guilherme Ramqs Adriano** (admissão em 20 de junho de 2024) e **Nicolas da Silva Batista** (admissão em 5 de março de 2024) sobre a responsabilidade de marcarem corretamente o ponto sob pena de abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Deverá ser remetida cópia das advertências para o setor de RH e Controle Interno.

Respostas às recomendações feitas na Notificação de 29 de agosto de 2024:





RESPOSTA

Em 4 de setembro de 2024 foi aplicada a advertência aos funcionários Guilherme Ramos Adriano e Nicolas da Silva Batista.

Visando resguardar o município de eventuais demandas trabalhistas, tendo em vista os funcionários estarem perfazendo as horas extras com autorização dos superiores, é importante que doravante sejam observadas as **recomendações abaixo:**

- 1- A partir desta data, as horas extras deverão obedecer aos limites legais, **máximo de duas horas por dia e 40 horas mensais;**

RESPOSTA

Atendido parcialmente. Houve redução no pagamento de horas extras, todavia, permaneceram diversos casos que ultrapassaram o limite legal.

- 2- As autorizações deverão ser enviadas para o setor de Recursos Humanos entre os dias 16 a 20 de cada mês impreterivelmente; Após esta data o Setor de Recursos Humanos **não deverá efetuar o pagamento.**

Obs.: Para o mês de dezembro o setor de RH emitirá calendário específico;

RESPOSTA

Atendido. As autorizações foram entregues dentro do prazo determinado;

- 3- As horas extras deverão estar expressamente autorizadas **NOME POR EXTENSO E ASSINATURA** e com as justificativas; Autorizações **sem a assinatura do secretário da pasta não deverão ser pagas,** sob pena de responsabilidade dos chefes imediatos;



RESPOSTA

Não atendido, as autorizações foram entregues sem a assinatura do secretário da pasta; as horas extras foram pagas, contrariando recomendação do Controle Interno.

- 4- Coleta de lixo – Os superiores hierárquicos responsáveis deverão encaminhar para o setor de Recursos Humanos um planejamento para a escala dos funcionários de maneira que se atenda ao limite legal de pagamento de horas extras, com cópia para o Controle Interno;

Prazo: 5 dias úteis;

RESPOSTA

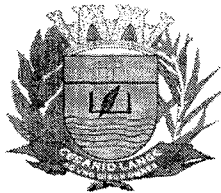
Atendido, fora do prazo. Foi entregue em 27 de setembro de 2024 a escala de funcionários responsáveis pela coleta de lixo.

- 5- Aplicação de **advertência escrita** aos funcionários **Guilherme Ramos Adriano** (admissão em 20 de junho de 2024) e **Nicolas da Silva Batista** (admissão em 5 de março de 2024) sobre a responsabilidade de marcarem corretamente o ponto sob pena de abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Deverá ser remetida cópia das advertências para o setor de RH e Controle Interno.

RESPOSTA

Atendido, foram feitas as advertências para os dois funcionários e entregues cópias para o RH e para o Controle Interno.



NOTIFICAÇÃO

CONTROLE INTERNO

Cesário Lange, 30 de setembro de 2024

Plano de Atividades – Controle Interno - Quadro III – Detalhamento das Atividades de Auditoria – Folha de Pagamento – Pagamento de Horas Extras

Prezado Sr. Secretário de Obras e Infraestrutura Robson Merlin

Prezado Sr. Maruild Alves de Almeida

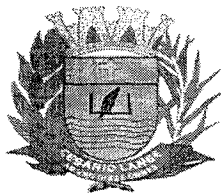
Prezado Sr. Josemar Donizete Ramos

De acordo com a Lei 1538/2015 que instituiu o Controle Interno no Município de Cesário Lange, em seu artigo 9, inciso III, o sistema de Controle Interno tem a finalidade de auxiliar a administração municipal na prevenção, identificação e saneamento de erros, fraudes, abusos, malversação, desvios, perdas e desperdícios, evitando sua recorrência.

Tendo em vista o Controle já haver atuado preventivamente, quando da abertura do Processo Administrativo nº 1592/1/2023 e ainda em reunião com o Sr. Prefeito Municipal e Secretários no dia 24 de abril de 2023, advertindo sobre as discrepâncias no pagamento de horas extras e recomendando um fluxograma para o controle do pagamento das horas extraordinárias, passa neste momento a fazer a seguinte **Recomendação**:

- 1- **A cessação imediata** do pagamento de horas extras aos funcionários da Garagem Municipal;
- 2- Informar aos funcionários do setor sobre a presente notificação;



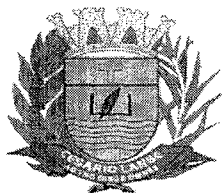


PREFEITURA

**CESÁRIO
LANGE**

Nota Conclusiva: Após a notificação de 30 de setembro, recomendando a cessação imediata do pagamento de horas extras, ainda continuaram a ser pagas no mês de outubro no valor total de R\$ 92.008,34, somente havendo a cessação de pagamentos nos meses de novembro e dezembro de 2024.





PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

NOTIFICAÇÃO

CONTROLE INTERNO

Cesário Lange, 27 de novembro de 2024

Plano de Atividades – Controle Interno - Quadro III – Detalhamento das Atividades de Auditoria – Folha de Pagamento – Pagamento de Horas Extras

Processo Administrativo 1592/1/2023

Prezado Sr. Secretário de Obras e Infraestrutura Robson Merlin

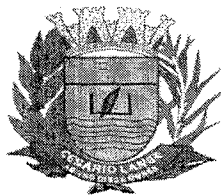
Prezado Sr. Maruild Alves de Almeida

Prezado Sr. Josemar Donizete Ramos

De acordo com a Lei 1538/2015 que instituiu o Controle Interno no Município de Cesário Lange, em seu artigo 9, inciso III, o sistema de Controle Interno tem a finalidade de auxiliar a administração municipal na prevenção, identificação e saneamento de erros, fraudes, abusos, malversação, desvios, perdas e desperdícios, evitando sua recorrência.

Dessa maneira solicito abaixo as informações/justificativas para fins de inclusão no Relatório do Controle Interno do 3º quadrimestre e posterior remessa ao Tribunal de Contas de São Paulo:





- 3- O motivo da não cessação do pagamento das horas extras na Garagem Municipal, conforme Recomendação do Controle Interno;
- 4- O motivo da continuidade do pagamento das horas extras na Garagem municipal acima do limite legal de 10 horas diárias e 40 horas mensais (art. 59 CLT);
- 5- O motivo da não adoção das recomendações feitas pelo Controle Interno no ano de 2023 e 2024 sobre a adoção de um fluxograma (página 5) com autorização prévia e justificativas para o controle do pagamento de horas extras no município, em especial na Garagem Municipal, onde os valores exorbitam do limite legal; ressalte-se que as justificativas utilizadas desde 2023 não evidenciam a realização efetiva dos trabalhos em jornada extraordinária refletindo a falta de planejamento e organização daquele setor. Ainda se frise que persiste a indevida prática de funcionários que não marcam devidamente o ponto eletrônico ou o fazem apenas na entrada, prática esta que está sendo objeto de fiscalização no Processo **1982/1-2024**.

Prazo: 5 dias úteis.

Resposta

Não houve resposta.





12 - Controle de Frequência – Ponto

Plano de Atividades Anual – 2024- Quadro III – Atividades de Auditoria Folha de Pagamento- Controle de Frequência.

O controle Interno vem fazendo acompanhamento na frequência dos funcionários mensalmente, por amostragem, para uma apuração mais efetiva. Em 23 de abril do corrente ano, o Controle Interno solicitou a abertura do Processo nº 1982/2024 com o fim de apurar distorções encontradas na análise da frequência dos funcionários da Garagem Municipal.

12.1- Notificações expedidas no terceiro trimestre

Plano de Atividades – Controle Interno - Quadro III – Detalhamento das Atividades de Auditoria – Folha de Pagamento – Registro de Ponto

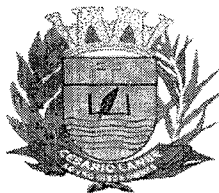
Cesário Lange, 14 de agosto de 2024

Dando prosseguimento à fiscalização do registro de ponto dos funcionários apontados na notificação do dia 23 de abril de 2024, que culminaram na abertura do Processo Administrativo nº 1982/1-2024 **verificou-se em análise nos meses de maio, junho e julho:**

Funcionário:

1- **Kewerson da Silveira Ferreira**

Em análise do espelho do Ponto verificou-se que o funcionário nos meses de abril, maio, junho e julho continuam com alguns problemas identificados na fiscalização anterior, tais como ausência de marcação de horário



do almoço e ausência de marcação de horário da entrada e da saída.

2- Tarcísio Ronaldo Adriano

As irregularidades nas marcações do ponto permanecem (espelho de ponto anexado ao processo) foram observadas várias ausências nos horários de entrada e de saída.

3- Geraldo Marcelo Rodrigues

Conforme resposta do responsável pela pasta de Infraestrutura do município, Sr. Robson Merlin de 23 de julho de 2024, certificando a abertura de processo administrativo, até o presente momento não foi constatado a abertura dos PADS.

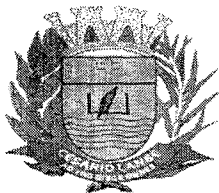
Sendo assim, expede-se **notificação ao Secretário solicitando informações/justificativas sobre a abertura dos processos administrativos.**

As informações serão inseridas no Relatório do Controle Interno do segundo quadrimestre com posterior remessa ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

RESPOSTA

Enviada em 23 de julho de 2024, segue abaixo a resposta.





PREFEITURA

**CESÁRIO
LANGE**

PROCESSO Nº 1982/1/2024

REQUERENTE: ADRIANO PAES DE CAMARGO – CONTROLE INTERNO

Trata-se de processo administrativo inaugurado pelo Controle Interno Municipal, em razão de auditoria sobre o pagamento de horas extras e registro de Ponto dos funcionários da Caragem Municipal.

Acosta-se ao presente, notificação postulando esclarecimentos sobre registros constantes no Ponto Eletrônico dos servidores Geraldo Marcelo Rodrigues – (ajudante geral), Tarcísio Ronaldo Adriano – (ajudante geral) e Kewerson da Silveira Ferreira – (ajudante geral), que em suma apontam, desrespeito a intervalo de interjornada, lançamento manual de horário de serviço e ausência de registro de intrajornada.

É a síntese do necessário.

De proêmio, registra-se não descumprimento da administração pública municipal das disposições contidas no art. 66 e 253 do Decreto Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, no que tange o direito de concessão do intervalo intrajornada e interjornada dos servidores apontados, bem como, o regramento do art. 59 da referida norma.

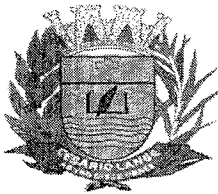
Em apuração realizada por esta Secretaria, verificou-se que os pontos eletrônicos não refletem a situação real laborada pelos servidores, ocorrendo sim, erro no registro de ponto, conduta desidiosa e ausência do correto assentamento das horas laboradas.

Das análises, constatou-se que de fato o Sr. Tarcísio R Adriano, fazia unicamente a marcação do horário de entrada, cumprindo a jornada de trabalho sem conduto proceder com marcação, mesmo ante as advertências verbais realizadas pelo chefe imediato.

DM



[Handwritten signature]



Referente ao servidor Geraldo M. Rodrigues, no período em análise, este compunha a equipe de coleta noturna, tendo como horário de trabalho das 20:00 hrs às 05:00. No entanto, não registrou o horário de intrajornada, conforme regulamento municipal, em total descumprimento das normas e advertências aplicadas.

Inobstante, destaca-se que das horas registradas apurou-se, no levantamento dos espelhos de ponto, que o servidor executou atividades excepcionais de caráter inadiável autorizadas pelo superior imediato, o que gerou registros irregulares e imbróglio de difícil elucidação do horário real laborado.

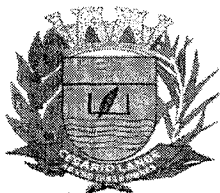
No tocante ao servidor Kewerson da Silveira Ferreira, insurge-se em desfavor dos apontamentos, posto que, foi admitido ao quadro de servidores municipais em 05/03/2024, e o não registro nos dias assentados na relatoria às fls. 07, deveu-se em razão de atraso por parte do Departamento de Pessoal da Municipalidade em cadastrar no sistema de ponto eletrônico servidores admitidos nos concursos então vigentes, requerendo-se o lançamento manual das horas laboradas pelo obreiro.

Postos estes esclarecimentos e considerando o dever da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura adotar medidas para saneamento integral de ocorrências de desidias, impontualidades ou insubordinações que transfigurem ou acarretem danos ao erário;

Considerando, o dever funcional do servidor cumprir a normas e regulamento municipais, quanto a assiduidade e pontualidade, bem como, o dever do Município em apurar conduta de servidor que descumpra regras, aplicando se necessário sanções disciplinares prevista no plano de carreira dos funcionários públicos do Município de Cesário Lange;

Considerando, que a negação peremptória de registro de presença não pode ser aceita como regular pela administração pública municipal, sob pena de incentivar servidores desidiosos a proceder da mesma forma e trazer transtornos para o bom andamento do serviço público;

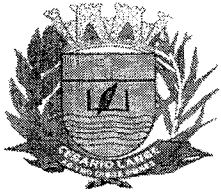




PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

Em 10 de setembro foram abertos os PADS (Processos Administrativos Disciplinares) para os funcionários Tarcísio Ronaldo Adriano e Geraldo Marcelo Rodrigues para apuração das irregularidades nas marcações do ponto.

Os referidos PADS, serão objeto de acompanhamento pelo Controle Interno no ano de 2025.



PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

Processo: 1982/2024

Requerente: Adriano Paes de Camargo (Controle Interno)

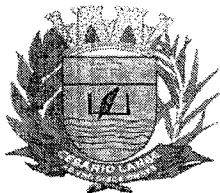
Em observância ao solicitado pelo departamento de Controle Interno às
fis. 18-19, seguem anexos os comprovantes de abertura dos Processos Administrati-
vos Disciplinares.

Cesário Lange, 10 de setembro de 2024

ROBSON MERLIN

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

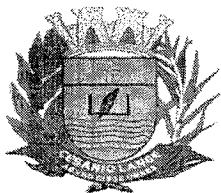




PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		PROCESSO: 3456/1/202
DATA: 10/09/2024 10:12 DOCUMENTO: 68121 ENTREGA PARA O LOCAL: SETOR DE PROTOCOLO					
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)					
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: REF. AO SERVIDOR GERALDO MARCELO RODRIGUES					
REQUERENTE: ROBSON MERLIN - SEC. MUN. SERV. PUBLICOS E INFRAESTRUTURA				CNPJ/CPF: 145.615.728-05	CELULAR:
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: (15)9.9617-2786	FAX:	
ENDEREÇO: PRAÇA PADRE ADOLFO TSTA 651 CENTRO CESÁRIO LANGE UF: SP CEP: 18285-000					
Requerente \ Responsável				 *0034562024*	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Processo: 3457/1/202
DATA: 10/09/2024 10:13 DOCUMENTO: 68122 ENTREGA PARA O LOCAL: SETOR DE PROTOCOLO					
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)					
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: REF. AO SERVIDOR TARCÍSIO RONALDO ADRIANO					
REQUERENTE: ROBSON MERLIN - SEC. MUN. SERV. PUBLICOS E INFRAESTRUTURA				CNPJ/CPF: 145.615.728-05	CELULAR:
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: (15)9.9617-2786	FAX:	
ENDEREÇO: PRAÇA PADRE ADOLFO TSTA 651 CENTRO CESÁRIO LANGE UF: SP CEP: 18285-000					
Requerente \ Responsável				 *0034572024*	



13- DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

13.1- Adiantamentos

O Controle Interno faz a análise de todos os adiantamentos concedidos, emitindo posteriormente o parecer. Foram expedidas diversas notificações para esclarecimentos e eventuais devolução de valores, sempre com a observância na Legislação Municipal e na SDG nº 19/2010 do Tribunal de Contas de São Paulo.

13.2 Comparativo de valores concedidos e utilizados com Adiantamentos em 2024 e exercícios anteriores:

Valor Concedido - 2024	Valor Utilizado - 2024
148.800,00	131.200,26

Valor Concedido - 2023	Valor Utilizado - 2023
221.004,35	201.483,54

Valor Concedido - 2022	Valor Utilizado - 2022
348.629,92	331.722,19

13.3- Notificações expedidas no terceiro quadrimestre

Número do Adiantamento	Responsável	Justificativa/Devolução/Recomendação
6285/0-2024	Milton da Silva Júnior	Efetuada devolução
6626/0-2024	Pâmela Miwa Matsumoto Rufo	Apresentada justificativa
7887/0-2024	Pâmela Miwa Matsumoto Rufo	Apresentada justificativa
223/0-2024	Milton da Silva Martins Júnior	Efetuada devolução
2167/0-2024	Josemar Donizete Ramos	Efetuada devolução
7759/0-2024	Gislaine Rodrigues de Almeida	Recomendação
3674/0-2024	Gislaine Rodrigues de Almeida	Efetuada devolução
6210/0-2024	Giumara Aparecida de Almeida	Efetuada devolução
7503/0-2024	Giumara Aparecida de Almeida	Apresentada justificativa
1956/0-2024	Jozeane da Silva Assis	Recomendação
3557/0-2024	Jozeane da Silva Assis	Recomendação

13.4- Diárias

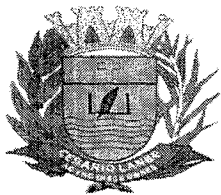
O Controle Interno, de acordo com a Lei 1952/2023, faz a análise de todas as diárias dos motoristas, verificando a adequação dos valores pagos, de acordo com a tabela de valores prevista em lei, além de verificar os documentos fiscais acostados à prestação de contas.

Recomenda-se que a administração municipal implante a utilização do cartão para pagamento de despesas, firmando para isso convênio com instituição financeira.

13.5 Valores concedidos e utilizados com Diárias em 2024:

Valor Concedido - 2024
157.649,44





14- Almoxarifado

Frota – pneus

Visando a transparência com o gasto público, a eficiência e economicidade e um controle mais efetivo, recomenda-se a contratação do **Controle de Frotas** para que os reparos nos veículos da frota municipal sejam otimizados, atendendo o princípio da economicidade dos gastos públicos.

14.1- Notificações expedidas no terceiro quadrimestre

Cesário Lange, 3 de setembro de 2024

Controle Interno

Auditoria de Frota - Plano de Atividades do Controle Interno – Quadro III- Almoxarifado Avaliar os itens em estoque, como recebimento, guarda e distribuição e local.

Secretarias:

Obras e Infraestrutura

Saúde

Trânsito

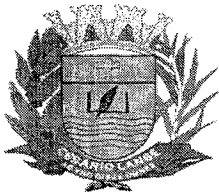
Educação

Governo e Planejamento

Desenvolvimento Social

Segurança Pública

Meio Ambiente



Fazenda

Para a devida conferência e transparência no uso da verba pública, e tendo em vista o município não contar até o momento com o controle de frota, nas trocas de pneus da frota municipal, recomenda-se que:

- 1- Todos os pneus comprados estão deverão ser lançados no estoque do Almoxarifado da Sede da Prefeitura para o devido controle das substituições; (exceto a Secretaria da Saúde que conta com Almoxarifado próprio);
- 2- O setor da Saúde, como tem almoxarifado próprio, deverá comunicar mensalmente as trocas efetuadas para o Almoxarifado central, com cópia para o Controle Interno;
- 3- Nas trocas de pneus da frota municipal, o responsável pelo setor deverá comunicar o setor de Almoxarifado para a devida baixa no estoque;
- 4- Deverá comunicar ainda em qual veículo foi realizada a troca e a data da substituição;

NOTIFICAÇÃO

Cesário Lange, 1 de outubro de 2024

Controle Interno

Auditoria de Frota - Plano de Atividades do Controle Interno – Quadro III- Almoxarifado Avaliar os itens em estoque, como recebimento, guarda e distribuição e local.

Ao responsável pelo Setor de Almoxarifado

Para a devida conferência e transparência no uso da verba pública, e tendo em vista o município não contar até o momento com o controle de frota, nas trocas de pneus da frota municipal, solicito ao setor que encaminhe um funcionário à Garagem Municipal para realizar o levantamento do total de pneus no depósito daquele local, discriminando a quantidade, o modelo e a numeração dos pneus. Solicito ainda, que o responsável da garagem municipal esteja presente para auxiliar no procedimento da contagem dos pneus junto ao funcionário do Almoxarifado. O dia e hora poderão ser ajustados pelos setores responsáveis ao atendimento da presente notificação.

Resposta: Não houve atendimento à Notificação acima.





PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

**15- Auditoria de Frota - Plano de Atividades do Controle Interno – Quadro III-
Frota – Manutenção e Controle de Óleos/Lubrificantes.**

15.1- Óleos e Lubrificantes:

Total de despesas com óleos e lubrificantes: R\$
612.875,13

15.2- Abastecimento de Veículos:

Total de despesas com Abastecimento em 2024:
R\$ 1.801.038,61

15.3- Notificações expedidas no terceiro quadrimestre

Luciano Pinheiro – Diretor de Transportes

Cesário Lange, 18 de novembro de 2024

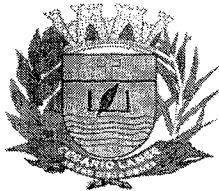
Controle Interno

Solicito informações sobre o Empenho 6543/000 – Aplicação veículos da Saúde- Total: R\$ 9.550,00

Fornecedor A. J. SOARES

Peças	Valor	
Semi eixo	R\$ 1.300,00	





PREFEITURA
**CESÁRIO
LANGE**

Bomba de Combustível	R\$ 1.350,00	
Cilindro da Embreagem	R\$ 1.200,00	
Volante do Motor	R\$ 3.100,00	
Kit Embreagem	R\$ 2.600,00	
Valor Total	R\$ 9.550,00	

Informar:

- a) em qual veículos as peças acima foram instaladas;
- b) A quilometragem do veículo quando da data do reparo;

RESPOSTA

Resposta apresentada em 18 de novembro de 2024:
"As peças foram usadas no veículo Renault/Master, placa DCH 9920. A quilometragem na data do reparo era de 326.000."
"





16- ALERTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO - 2024

Período	Resumo
JANEIRO	GF15- ANÁLISE DA RECEITA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO	AE03 – APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO COM BASE NA DESPESA LIQUIDADADA
JANEIRO	AE05 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
JANEIRO	AE06- APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FEVEREIRO	GF15- ANÁLISE DA RECEITA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
FEVEREIRO	GF20- ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO – LOA ATUALIZADA X META DA LDO
FEVEREIRO	GF56- ANÁLISE DO ARTIGO 167-A DA CF/1988
FEVEREIRO	AE03- APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO COM BASE NA DESPESA LIQUIDADADA
FEVEREIRO	AE05 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
FEVEREIRO	AE06- APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MARÇO	GF15- ANÁLISE DA RECEITA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MARÇO	AE03 – APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO COM BASE NA DESPESA LIQUIDADADA
MARÇO	AE05 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
MARÇO	AE06- APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ABRIL	GF15- ANÁLISE DA RECEITA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
ABRIL	GF20- ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO – LOA ATUALIZADA X META DA LDO
ABRIL	GF56- ANÁLISE DO ARTIGO 167-A DA CF/1988
ABRIL	AE05 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
ABRIL	AE06- APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MAIO	GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)
MAIO	- GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)
MAIO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB
MAIO	Aplicação de Recursos do FUNDEB com profissionais da Educação Básica
JUNHO	GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO
JUNHO	GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)
JUNHO	GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro



	bimestres (Art. 42 da LRF)
JUNHO	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988
JUNHO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB
AGOSTO	GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO
AGOSTO	GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)
AGOSTO	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988
AGOSTO	- AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB
SETEMBRO	GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)
SETEMBRO	GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)
SETEMBRO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB
OUTUBRO	GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO
OUTUBRO	GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)
OUTUBRO	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988
OUTUBRO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB



17- Relatórios bimestrais encaminhados ao Chefe do Executivo

Meses de Referência	Data de envio ao Chefe do Executivo
Janeiro	3/4/2024
Fevereiro	25/4/2024
Março a julho	7/8/2024
Agosto e setembro	16/10/2024
Outubro, novembro e dezembro	16/1/2025

Itens Analisados

1- Análise do Artigo 167-A DA CF/1988

2 – Despesas com pessoal (Art. 20, inc. III, alínea “b” da LRF)

2.1 Demonstrativo da Apuração do Cumprimento ou não do art. 21, IV, a da Lei de Responsabilidade Fiscal (aumento com despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo)

4- Horas Extras – Evolução Mensal – 2024

5- Ensino (Aplicação 25% da Receita de Impostos -Art. 212 da C.F)

6- FUNDEB

7- SAÚDE

8- Valores concedidos e utilizados para Adiantamento em 2024

9- Valores concedidos para Diárias de motoristas em 2024